



Nomor 1061 K/Pid.Sus/2026

MAHKAMAH AGUNG

Pekerjaan : ██████████

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 11 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi lamanya Anak dalam tahanan dan menetapkan Anak tetap dalam tahanan sementara;
3. Menghukum pula Anak dengan melaksanakan pelatihan kerja di lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru muda;
 - 1 (satu) buah bh/bra warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda/*pink*;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kpn tanggal 13 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya",

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
5. Menghukum pula ANAK dengan melaksanakan pelatihan kerja di lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru muda;
 - 1 (satu) buah bh/bra warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda/*pink*;Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2025/PT SBY tanggal 8 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kpn, tanggal 13 November 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak yang berkonflik dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada Anak yang berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kpn *juncto* Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2025/PT SBY yang dibuat oleh Panitera

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 29 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tanggal 16 Desember 2025, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 29 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan agar *judex juris* dapat memutus sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang pertama pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 pukul 20.00 WIB berlokasi di dalam kandang milik Anak di Dusun Kesamben, RT 03 RW 05, Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, kemudian Anak menyetubuhi anak korban yang kedua kali sekira awal bulan Februari 2025 pukul 21.30 WIB berlokasi di dalam kamar anak korban di Dusun Kesamben, RT 03 RW 05, Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 pukul 20.00 WIB, ketika ada kesempatan tanpa sepengetahuan keluarga anak korban, awalnya Anak menyuruh anak korban datang ke rumah Anak, lalu setibanya di lokasi Anak mengajak anak korban bermain di kandang kambing yang ada di sebelah rumah Anak, kemudian Anak menarik kedua tangan anak korban, kemudian Anak merayu anak korban dengan mengatakan "Tenang ae, gak usah kuatir, lek onok opo-opone sampeyan bakal tak rabi" (tenang aja, tidak perlu khawatir, kalau ada apa-apa kamu akan aku nikahi), lalu anak korban hanya diam saja, karena anak korban sayang dengan Anak, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban telanjang bawah, lalu Anak melepas celana dan celana pendeknya hingga Anak juga telanjang bawah, kemudian Anak menyetubuhi anak korban dengan cara Anak menindih tubuh anak korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu digoyang-goyang sampai Anak puas lalu Anak mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, selanjutnya anak korban dan Anak memakai celana masing-masing lalu anak korban balik pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian sekira tanggal lupa di awal bulan Februari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB, anak korban janji ketemuan dengan Anak ketika nenek anak korban sudah tidur dan kakak anak korban yaitu Saksi Dimas Juan Anggara ada di rumah sebelah;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika ada kesempatan tanpa sepengetahuan keluarga anak korban, saat itu Anak datang ke rumah anak korban dan anak korban membukakan pintu rumah untuk Anak, kemudian sewaktu di dalam rumah, Anak mengajak anak korban masuk ke kamar anak korban, awalnya Anak memaksa anak korban untuk berhubungan badan tapi anak korban menolak, selanjutnya Anak merayu anak korban "Ojok kuatir, lek sampek meteng aku bakal tanggung jawab" (jangan khawatir, kalau sampai hamil aku akan tanggung jawab) lalu anak korban mau-mau saja saat itu, kemudian Anak melepas pakaian anak korban lalu Anak juga melepas pakaiannya, kemudian Anak menyetubuhi anak korban dengan cara Anak menindih tubuh anak korban lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu digerakkan maju mundur selanjutnya Anak mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa atas perbuatan Anak, anak korban hamil dan sudah melahirkan berjenis kelamin laki-laki, yang saat ini diasuh oleh bude anak korban;
- Bahwa Anak tidak meminta maaf dan tidak bertanggung jawab atas kehamilan dan anak yang dilahirkan oleh anak korban;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, *judex facti* telah tepat dan benar dalam putusannya menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak belum dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidananya *judex facti* belum mempertimbangkan keadaan yang memberatkan kepada Anak sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan belum mempertimbangkan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dikarenakan Anak telah merusak masa depan Anak dan Anak tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan dan tidak bertanggung jawab terhadap Anak yang dilahirkan oleh Anak Korban

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2025/PT SBY tanggal 8 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kpn tanggal 13 November 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2025/PT SBY tanggal 8 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kpn tanggal 13 November 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Menghukum Anak dengan melaksanakan pelatihan kerja di lembaga yang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Januari 2026** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti

Ttd/

Yustisiana, S.H.

Hakim Kasasi Anak

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid.Sus/2026